

الأنظمة الدستورية الكبرى^{1*}

^{*} إن ما ورد في هذه الدراسة يعبر عن وجهة نظر من أعدّها ولا تمثل وجهة نظر الاتحاد البرلماني العربي ولا الأمانة العامة للاتحاد.

¹ موضوعات تم اختيارها من بحث قدمته طالبة في جامعة محمد خيضر – بسكرة.

الأنظمة الدستورية الكبرى

النظام البرلماني

الخصائص الأساسية للنظام البرلماني

يقوم النظام البرلماني على فكرة جوهرية مفادها أن الوزارة هي المحور الرئيسي الفعال في ميدان السلطة التنفيذية، إذ يقع عليها أصلاً عبء ممارسة السلطة الفعلية في إدارة شؤون الحكم، وهي مسؤولة سياسياً عن أعمالها أمام البرلمان نظراً لأن الوزارة في هذا النظام هي محور ارتكازه. ويعرف البعض النظام البرلماني بأنه ذلك النظام الذي يوجد فيه رئيس على الدولة يمارس اختصاصاته بواسطة وزارة مسؤولة أمام برلمان منتخب من طرف الشعب، يملك أن يثق فيها فيبقىها أو لا يثق فيها فيسقطها، وتملك هي أن تطلب إلى رئيس الدولة حله (أي البرلمان والاحتكام إلى الشعب في صورة انتخابية جديدة). والنظام البرلماني يقوم على خاصيتين رئيسيتين بحيث لا نتصور وجود نظام برلماني دون هاتين الخاصيتين: ثنائية السلطة التنفيذية والتعاون والتوازن بين السلطات.

- ثنائية السلطة التنفيذية:

يتميز النظام البرلماني بفصل عضوي بين منصب رئيس الدولة ومنصب رئيس الحكومة حيث يوجد إلى جانب رئيس الدولة ملكاً كان أو رئيس جمهورية شخصاً آخر يشاركه السلطة التنفيذية ويطلق عليه اسم رئيس الوزراء أو الوزير الأول، وعلى هذا فإن السلطة التنفيذية في النظام البرلماني تتكون من طرفين.

أولاً. رئيس الدولة:

وهو الرئيس الأعلى للدولة ورئيس السلطة التنفيذية في الوقت نفسه، وهو قد يكون ملكاً وراثياً في أنظمة الحكم الملكية، أو رئيساً منتخباً في أنظمة الحكم الجمهورية بواسطة هيئة انتخابية لفترة محددة من السنوات ويقوم النظام البرلماني على عدم مسؤولية الوزراء الذين لم يعودوا اليوم تابعين للرئيس بالمعنى الصحيح لأنهم لا ينفذون سياسته الشخصية.

ومبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة نشأ في إنجلترا حيث المبدأ القائل "الملك لا يخطئ" وباعتباره لا يتصرف إلا بناء على مشورة وزرائه فهو دائماً غير مسؤول، وعدم مسؤوليته هذه لا تقتصر على المسؤولية الجنائية فقط بل تمتد إلى جميع تصرفاته السياسية، وينتج عن ذلك أن ذاته مصونة لا تمس، وينتج عن عدم مسؤوليته ملكاً كان أم رئيس جمهورية نتيجتان:

1. انتقال اختصاصات رئيس الدولة إلى الوزارة:

يترتب عن مبدأ "الملك يسود ولا يحكم" أن رئيس الدولة لا يقوم بوضع سياسة الدولة بنفسه، ولا بعد مشاريع القوانين حسب رأيه الشخصي ولا يجزم في أمر من الأمور وفقاً لسياسته الخاصة بل إنه يتصرف دائماً بناء على مشورة الوزير الأول والوزراء الآخرين لأنهم المسؤولون أمام البرلمان، ثم إن جميع السلطات التي تمنحها الدساتير المختلفة لرؤساء الدول في الأنظمة البرلمانية كتعيين أعضاء السلطة التنفيذية وكبار الموظفين المدنيين والعسكريين وإعلان الحرب ودعوة البرلمان للانعقاد وفضه وتأجيله واستعمال حق العفو والتصديق على القوانين... في الواقع هي حقوق إسمية لرئيس الدولة ذلك أن الوزارة المسؤولة أمام البرلمان هي التي تمارس هذه الاختصاصات الفعلية من الناحية العملية والواقعية.

2. عدم امكانية رئيس الدولة العمل منفرد:

رئيس الدولة لا يمكن أن ينفرد بالتصرف عند ممارسة اختصاصاته لأنها في الواقع اختصاصات الوزارة أي أن إمضاء الرئيس في شأن من شؤون الدولة لا يكون ملزماً إلا إذا أمضاه رئيس الوزراء والوزير المختص. وبالرغم من أن رئيس الدولة يوشك أن يكون مجرداً من أية سلطة إلا أنه مع ذلك هو الذي يعين الوزير الأول، لكن هذه السلطة محدودة، ذلك أن في النظام البرلماني يجب أن تكون الوزارة محل ثقة البرلمان المنتخب من الشعب وعلى ذلك فإن رئيس الدولة مقيد في اختياره للوزير الأول بأن يكون متمتعاً بثقة البرلمان المنتخب حتى ولو لم يكن محل رضا منه شخصياً، وأيضاً الأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات.

ثانياً: الوزارة:

تمثل الوزارة أو الحكومة الطرف الثاني في السلطة التنفيذية وهي المحور الفعال في هذا الميدان، إذ يقع عليها عبء ممارسة السلطة الفعلية في إدارة شؤون الحكم. وتكون بالتالي مسؤولة سياسياً عن أعمالها أما مجلس البرلمان المنتخب ويطلق على هذه المسؤولية اسم المسؤولية الوزارية السياسية وهي إما أن تكون فردية أو تكون جماعية:

جماعية: إذا تعلق عمل من أعمال السياسة العامة للحكومة وهي توجب مسؤولية الوزارة بأكملها.

فردية: إذا تعلقت بأعمال وتصرفات الوزير المختص والتي لا تدخل في نطاق السياسة العامة للحكومة سواء صدرت عنه شخصياً أو عن الموظفين التابعين لوزارته.

ومقتضى المسؤولية الوزارية السياسية أن الوزارة إذا فقدت ثقة مجلس البرلمان المنتخب تسقط بأكملها وكذلك فإن المجلس إذا سحب الثقة من أحد الوزراء فإن على ذلك الوزير أن يستقيل من منصبه. وتتكون الوزارة من رئيس (غير شخص رئيس الدولة) ومن عدد من الوزراء، وغالباً ما يكون رئيس الوزراء زعيماً لحزب الأغلبية البرلمانية ويجب أن يختار وزراءه من البرلمانيين البارزين في الحزب، أي القيادات الحزبية.

ورئيس الوزراء من حيث المبادئ الدستورية يتمتع في مواجهة رئيس الدولة بحقه الكامل في اختيار الوزراء الذين سيعملون معه، وإذا كان الأمر يقتضي أداة معينة تصدر من رئيس الدولة لتعيين الوزراء في مناصبهم فإن هذه الأداة وفقاً لمنطق النظام البرلماني لا تخرج عن كونها مجرد إجراء شكلي محض.

السلطة التشريعية

يعتمد النظام البرلماني ازدواج الهيئة التشريعية حيث يتكون البرلمان من مجلسين نيابيين:

أولاً. مجلس العموم:

يعد مجلس العموم المؤسسة التمثيلية التي تمثل الشعب، وهو مجلس البرلمان الأدنى (نسبة إلى دنوه من الجماهير الشعبية وتمثيله لها) ويتم اختيار أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر المتساوي بطريقة الانتخاب الفردي وفقاً لنظام الأغلبية النسبية لمدة أقصاها خمس سنوات ما لم يحل قبل ذلك، ومجلس العموم إذا كان يقوم بانتخاب رئيس من بين أعضائه فهذا الأخير يتحمل مسؤولية تنظيم المناقشات في جلسات المجلس وليس له حق التصويت إلا إذا حدث انقسام في الرأي لترجيح إحدى التوجيهات وهي حالة نادرة الوقوع.

ويعتبر مجلس العموم الجهاز التشريعي الفعلي في بريطانيا نظراً لتراجع دور مجلس اللوردات منذ 1911، وعدم مباشرة الملك الحق الاعتراض على القوانين منذ 1701 الشيء الذي يصبح معه أكيداً أن مجلس العموم هو المعبر الحقيقي عن إرادة الأمة بمختلف شرائحها. وأي مشروع ترغب الحكومة في تمريره باعتبارها القلب النابض للحياة السياسية فإن الأغلبية البرلمانية تصادق عليه وفي جميع الحالات سواء كان القانون حكومياً أو برلمانياً، فإنه من اللازم عرضه على مجلس العموم للمصادقة عليه.

ثانياً. مجلس اللوردات:

يهيمن عليه إلى يومنا هذا الطابع الإقطاعي الأرستقراطي والبورجوازي، وهو مجلس البرلمان الأعلى (نسبة إلى علاقته بالسلطة العليا في الدولة ولتمثيله الاتجاهات المحافظة والمصالح المعينة) ويضم أكثر من 800 عضو، وهو مجلس لم يعد يحظى باختصاصات فعلية خاصة بعد صدور قانون البرلمان سنة 1911 الذي حرّمه من النظر في مشروعات قوانين المالية. أما فيما يخص القوانين ذات الصبغة الغير المالية فإن اختصاصات مجلس اللوردات تنحصر فقط في حق الاعتراض اعتراضاً توقيفياً، مما يترتب عليه وقف إصدار القانون مدة سنتين، بانتهاء تلك المدة يحق لمجلس العموم إرسال نفس القانون لرئيس الدولة لإقراره وإصداره.

وبالرغم من تقلص اختصاصات ومهام مجلس اللوردات، إلا أنه يلعب دوراً حاسماً في بلورة الرأي العام، إذ لا يحظى بصفة اللورد إلا الشخصيات المتميزة، وتدخلاته تكون على المستوى العالي الشيء الذي يعطيه نوعاً من السمو المعنوي.

التعاون والتوازن بين السلط

توزيع السلطة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يجب أن تكون على أساس الفصل المرن أو غير الجامد بينهما، وهو فصل مشبع بروح التعاون. وليس الهدف من الرقابة المتبادلة بين السلطتين أن يقف كل منهما أمام الأخرى موقف الخصومة، بل الهدف منها هو تحقيق التعاون والتوازن بينهما بما يكفل تطبيق قواعد الدستور.

وهذا التعاون يأتي بواسطة الحكومة التي تقوم بدور الوساطة بين رئيس الدولة والبرلمان، وأيضاً اختيار رئيس الوزراء أعضاء الحكومة وعرضهم على موافقة الملك أو رئيس الدولة، كما تحدد الحكومة السياسة العامة التي تكون مسؤولة عنها أمام البرلمان وهذه الطبيعة السياسية للحكومة تقتضي أن تكون وحدة قائمة بذاتها، وتمتد هذه الأخيرة إلى المسؤولية التضامنية.

وفي الوظيفة التشريعية يكون للحكومة حق تقديم مشاريع قوانين أمام البرلمان وهذا يساعد على التعاون والجمع بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة فيكون للوزراء عضويتهم من البرلمان وحق حضور جلساته والاشتراك في المداولات المتعلقة بمشاريع القوانين المعروضة أمام البرلمان للمناقشة.

أما البرلمان فهو يشارك في أعمال السلطة التنفيذية عن طريق موافقته على الميزانية أو بإصدار قرارات بتفويض التشريع.

- وسائل الرقابة المتبادلة بين السلط

أولاً. مراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية

1. المسؤولية الوزارية السياسية: وهي أخطر وسيلة أعطاها النظام البرلماني للسلطة التشريعية لتراقب بها السلطة التنفيذية، وتعني سحب الثقة من الحكومة، فهي تضامنية باعتبار أن الوزراء مسؤولون بالتضامن عن السياسة العامة للحكومة، فإذا كانت الحكومة تحدد السياسة العامة بكل حرية فهي لا يمكن أن تنفذها إذا لم تتوفر على ثقة البرلمان، فالصراع بينهما يمكن أن يؤدي إلى الإطاحة بالحكومة التي تقدم استقالتها، وهذه النتيجة يمكن التوصل إليها بواسطة:

. سحب الثقة: وتعود المبادرة هنا إلى الحكومة حيث تطرح مسألة التصويت حول البرنامج الذي تعزم تطبيقه أو حول مسألة معينة، فإذا رفض البرلمان سقطت الحكومة.

. ملتمس الرقابة: وتعود المبادرة هنا إلى أعضاء البرلمان فإذا تمت المصادقة على نص ملتمس الرقابة وجب على الحكومة الاستقالة.

2. حق توجيه أسئلة إلى أعضاء الحكومة قصد الاستفسار عن أمر من الأمور التي تتعلق بأعمال وزاراتهم.

3. حق البرلمان في إجراء تحقيق من خلال لجنة يعهد إليها بالمهمة.

4. الحق في استجواب أعضاء الحكومة لمحاسبهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم.

ثانياً. مراقبة السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية

- حل البرلمان:

يكون من حق السلطة التنفيذية إنهاء نيابة المجلس قبل مدته المقررة، والحل إما أن يكون رئاسياً أو وزارياً: فهو رئاسي إذا تم عن طريق رئيس الدولة إذا حدث خلاف بينه وبين البرلمان والحكومة، والهدف إقالة الحكومة المؤيدة للأغلبية، وتعيين حكومة من الأقلية بعد حل البرلمان. ويكون الحل وزارياً إذا تم بطلب من الحكومة لإنهاء الخلاف القائم بينها وبين البرلمان، وحل النزاع يقف على نتيجة الانتخابات، فإذا كانت في صالح الحكومة معنى ذلك أن الشعب يدعم سياستها ضد موقف البرلمان، أما إذا كانت مغايرة فيعلن فوز المعارضة أي أن الشعب ضد موقفها، وفي هذه الحالة تصبح ملزمة بتقديم استقالتها.

النظام الرئاسي

هذا النموذج من الأنظمة السياسية معمول به أساساً في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك منذ صدور الدستور الأمريكي سنة 1787 والذي أدخلت عليه عدة تعديلات في سبيل جعله أكثر واقعية كلما تطلب الأمر ذلك، وهو نظام يعمل على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات بشكل تام، وهو يقوم على وحدة رئاسية السلطة التنفيذية وحصر كافة أجزائها أصولاً وفروعاً في شخص رئيس الجمهورية مما يؤدي إلى تمتع هذا الأخير بسلطات ضخمة تعطيه قوة ونفاذاً وتمكنه من إدارة شؤون الحكم بنفسه.

خصائص النظام الرئاسي

أولاً. أحادية الجهاز التنفيذي

ينتخب الرئيس عن طريق الانتخاب غير المباشر من قبل هيئة كبار الناخبين لولاية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو مسؤول من الناحية الجنائية فقط أمام المحاكم العليا.

وهو رئيس الدولة ورئيس الحكومة في ذات الوقت، لذلك فهو المنوط به رسم السياسة العامة للدولة وكذلك تنفيذها والإشراف عليها وبالتالي فهو المسؤول الأول والأخير عن هذه السياسة أمام الشعب مباشرة إذا كان هناك محل للمساءلة، والرئيس في هذا النظام **يسود ويحكم** فهو يتولى ممارسة السلطة التنفيذية بصفة فعلية حقيقية ويكون في هذا الصدد الرئيس الفعلي الوحيد لها.

وهو له الحرية في اختيار معاونيه (الوزراء) الذين يعينون بمعرفته بالاشتراك مع مجلس الشيوخ في ذلك، وقد جرى العرف في أمريكا على ترك رئيس الجمهورية يختار معاونيه بكل حرية دونما اعتراض على ذلك من جانب مجلس الشيوخ إلا في ما ندر من الحالات.

والنظام الرئاسي لا يعرف فكرة الوزير بالمعنى الفني ولا السياسي لهذه الكلمة والوحيد الذي يطلق عليه هذا الوصف هو رئيس الدولة نفسه حيث يجمع في شخصه كل الوزراء. والسكرتير أو المساعد أو المعاون للرئيس لا يرسم سياسة وزارته إنما هو قائم على تنفيذ سياسة رئيس الدولة فقط. ومن هذا المنطلق فرئيس الجمهورية له الحق في أن يعزل أيّاً كان من مساعديه إذا قدر أن أحدهم غير قادر على تنفيذ سياسته أو سار على غير مقتضاها.

ورئيس الجمهورية المنتخب من الشعب هو ضامن السياسة التنفيذية العليا لذلك فلا محل لأن يكون معه مجلس وزراء مسؤول أمام البرلمان أو أحد مجلسيه، وليس للمعاونين مجتمعين في هيئة مجلس حق تقرير السياسة العامة لكن ذلك لا يعني انعدام فكرة اجتماع الرئيس بمعاونيه، فهو يستطيع أن يدعوهم للتشاور. والمناقشات التي تدور في الاجتماعات لا يراد بها إلا إبداء وجهات النظر فيما يعرضه الرئيس من موضوعات وتقديم المقترحات، وهو يكون حراً إن شاء أخذ بها وإن شاء أعرض عنها، والقرار المتخذ في هذا الاجتماع ينسب إلى الرئيس شأنه شأن باقي القرارات الرئاسية. والمساعدین مسؤولون بصفة فردية أمام الرئيس لا الكونغرس، ويترتب عن ذلك أن الكونغرس لا يملك مساءلتهم سياسياً عن تصرفاتهم، ولا يملك أن يسحب الثقة من معاون ولا أن يعزله من منصبه أو يجبره على تركه بتقديم الاستقالة إلا عن طريق الاتهام الجنائي أو المحاكم البرلمانية. ومن جملة سلطات وأدوار الرئيس:

. تعيين قضاة المحكمة العليا وقضاة المحاكم الفدرالية الأدنى، الذي ينبغي أن يشتهم مجلس الشيوخ.
. تعيين الإدارة الأمريكية، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، يبرم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ينبغي أن يصادق عليها مجلس الشيوخ، ويمكنه منح حق العفو وإرجاء تنفيذ الأحكام في الجرائم الفدرالية، وإصدار الأمر بتنفيذ القانون.
. له حق النقض الفيتو وهو حق الاعتراض على القوانين آخر 10 أيام من انتهاء الدورة التشريعية للكونغرس إخراجاً وضغطاً للسلطة التشريعية لتتخلى عن هذا القانون لكونها لا تستطيع إعادة المسطرة في هاته الفترة القصيرة ليصبح القانون كأن لم يكن.

ثانياً. استقلال الكونغرس الأمريكي:

الكونغرس الأمريكي أو الجهاز التنفيذي بمجلسيه: مجلس النواب ومجلس الشيوخ مستقل عن ممارسة وظيفته التي تتمثل في سن واقتراح القوانين دون تدخل أو اشتراك من قبل السلطة التنفيذية.

1. مجلس الشيوخ:

يتم انتخاب أعضائه مباشرة من الشعب وذلك على رأس كل ولاية، ويضم 100 عضواً، وهناك مساواة تمثيلية بحيث تمثل كل ولاية مهما كان حجمها وعدد سكانها بعضوين في المجلس ولمدة 7 سنوات قابلة للتجديد بدون قيد على عدد المرات، وهو الغرفة الأولى في الكونغرس الأمريكي. ويقسم أعضاء مجلس الشيوخ للأغراض الانتخابية إلى ثلاث فئات. واحدة منها تتقدم للانتخابات كل سنتين.

ونائب رئيس الدولة يتولى منصب رئيس مجلس الشيوخ، ولا يصوت إلا عند حصول تعادل في الأصوات. وفي حين يشاطر مجلس الشيوخ مجلس النواب سلطات تشريعية واسعة فإن لديه عدد من السلطات الفريدة والخاصة به، فهو يقوم بتثبيت التعيينات الرئاسية للمحكمة العليا وللمحاكم الفدرالية الأدنى وللمناصب الرئيسية

داخل الفرع التنفيذي قبل أن يستطيع المعينون استلام مناصبهم، ويقوم بالموافقة أو رفض المعاهدات التي قد تكون قد فاوض بشأنها الرئيس، وفي حالة توجيه اتهام لعزل الرئيس في حالة ارتكابه لجرائم من نوع الخيانة فهو يحاكم أمام مجلس الشيوخ لكن برئاسة رئيس مجلس النواب وليس رئيس مجلس الشيوخ.

2. مجلس النواب:

. ينتخب أعضاؤه مباشرة من طرف الشعب ويتم انتخابهم على أساس الدوائر الانتخابية التي يتخذ عدد سكانها معياراً له، وهو مؤلف من 435 مقعداً. لكل ولاية عدد من المقاعد يتناسب مع حجمها الديموغرافي. . ويشارك مجلس النواب مجلس الشيوخ على مستوى التشريع، لكن من الناحية الواقعية فأغلب اقتراحات القوانين تصدر عن مجلس النواب. . ينتخب أعضاء مجلس النواب رئيساً للمجلس الذي يكون المسؤول الأول في المجلس والذي يكون عملياً عضواً في حزب الأغلبية.

. مجال الضرائب يقتصر فقط على مجلس النواب. . مجلس النواب يملك سلطة توجيه الاتهامات لعزل الرئيس وقضاة المحكمة العليا. . جميع مشاريع القوانين لزيادة الواردات تصدر عن مجلس النواب.

ثالثاً. استقلال الجهاز القضائي: المحكمة العليا

القضاة ينتخبون من طرف الشعب، الشيء الذي يعتبر ضماناً لاستقلالهم تجاه الجهاز التنفيذي، وتشكل المحكمة العليا من قضاة يعينهم الرئيس شريطة تثبيتهم من قبل مجلس الشيوخ. ويعزز الدستور استقلالية القضاء بطريقتين:

أ. يعين القضاة الفدراليين لمدى الحياة ولا يمكن عزلهم إلا في حالة ارتكابهم جرائم خطيرة. ب. لا يمكن خفض راتب القاضي بعد تعيينه لا من طرف الرئيس ولا من طرف الكونغرس. ومن اختصاصات المحكمة العليا:

* النظر في مدى مطابقة دساتير وقوانين الولايات للدستور الأمريكي. * النظر في القضايا الجنائية التي يتهم فيها المدعى عليه بانتهاك القوانين الفدرالية.

رابعاً. استثناءات الفصل الشديد بين السلط

1. تدخل السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية

للرئيس الحق في:

- الفيتو: حق الاعتراض على مشاريع القوانين المصادق عليها من طرف الكونغرس إلا إذا تم المصادقة عليها بأغلبية 3\2 من المجلس.
- إعداد الميزانية وإحالتها على الكونغرس.

- المشاركة في اقتراح القوانين وذلك بطريقتين:
طريقة مباشرة: حيث يعهد الرئيس إلى أحد أعضاء الكونغرس المنتمية إلى حزبه أن يقدم مشروع قانون.
طريقة غير مباشرة: الخطاب السنوي الذي يلقيه الرئيس يصبح بمثابة مقترح.
- يحق للرئيس استدعاء أحد مجلسي الكونغرس إلى دورة خاصة إذا اقتضت الضرورة.

2 - تدخل السلطة التشريعية في السلطة التنفيذية:

تتجلى في:

- العزل: يحق للكونغرس إقالة الرئيس في أحد قضايا الجنايات.
- يصادق مجلس الشيوخ على المعاهدات ويثبت بعض كبار الموظفين.
- يصادق على الميزانية.
- تشكل اللجان البرلمانية ولجان التحقيق القضائية وسيلة مهمة لمراقبة سياسة الرئيس.
- اشترك مجلس الشيوخ مع الجهاز التنفيذي في ممارسة بعض سلطاته خصوصاً المتعلق منها بإدارة السياسة الخارجية للبلاد.

النظام شبه الرئاسي

يتموقع النظام شبه الرئاسي بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني، فهو يجمع بين مميزاتهما وخصائصهما، ونموذجه النظام السياسي الفرنسي، فالسلطة السياسية يتقاسمها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، فيتمتع رئيس الجمهورية ببعض الوظائف السياسية الجوهرية باعتباره المفوض المباشر ورمز السيادة الوطنية، في حين يتمتع رئيس الوزراء بمهمة الوظيفة السياسية والإدارية للحكومة والعلاقة مع البرلمان والمصالح الخارجية والنقابات والرأي العام.

اختصاصات رئيس الجمهورية:

- تعيين الوزير الأول وإقالته في حالة تقدم باستقالته، أما أعضاء الحكومة فلا يملك اتجاههم أية سلطة، فليس له حق تعيينهم أو إعفائهم، ويجبر رئيس الحكومة على الاستقالة عن طريق رفض التوقيع على المراسيم المعروضة عليه، أو عن طريق حث الجمعية الوطنية بصورة غير مباشرة على إسقاط الحكومة مقابل عدم حلها.
- يحق لرئيس الجمهورية عرض أي مشروع قانون على استفتاء شعبي سواء تعلق بتنظيم السلطات العامة أو معاهدة دولية مثال ذلك الانضمام للسوق الأوروبية.

الحكومة:

تقوم بوضع تصورات شاملة للتوجهات العامة في كافة المجالات في البلاد، وتدير الدفاع الوطني، وتدير مختلف المرافق العمومية، وتساهم في صياغة القوانين عن طريق اقتراح مشاريع القوانين وتساهم في وضع جدول أعمال المجلسين مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، وتقر على الرئيس إجراء استفتاء شعبي على أمر اقتصادي أو اجتماعي كما يمكنها إعلان الحرب بعد مصادقة البرلمان، كما يمكنها إعلان حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية آنذاك في حالة أزمة دولية أو اضطراب داخلي حيث تنتقل السلطة مباشرة إلى السلطة العسكرية، ولا يمكن تمديد هذه الفترة لأكثر من 12 يوم إلا بموافقة البرلمان.

وهناك ثلاث اجتماعات حكومية: مجلس وزاري برئاسة رئيس الجمهورية، مجلس حكومي برئاسة الوزير الأول ومجلس الوزراء حين يجتمعون لحل مشكلة من مشكلاتهم.

والحكومة لها صلاحيات تنظيمية وليست تشريعية، وكل ما لا يدخل ضمن اختصاصات السلطة التشريعية فهو من اختصاص السلطة التنفيذية، وتمارس الحكومة الصلاحيات التنظيمية عن طريق مراسيم، وتصدر عن مجلس الوزراء وتحمل توقيعاتهم بما فيهم رئيس الوزراء.

البرلمان:

البرلمان في النظام شبه الرئاسي يتكون من مجلسين: الجمعية الوطنية: وهي الغرفة الأولى ويتم انتخاب أعضائها على دورتين، ومدة الولاية 5 سنوات، ويمثلون فرنسا ومقاطعات المستعمرات ما وراء البحار والجمالية الفرنسية بالخارج. ومجلس الشيوخ: وينتخب بالاقتراع غير المباشر، وينتج عنه تمثيلية للمجالس البلدية والغرف المهنية والمقيمين بالخارج، وينتخب لمدة 9 سنوات مع تجديد جزئي كل ثلاث سنوات وهو غير قابل للحل كما هو بالنسبة للجمعية الوطنية، وينتخب بعد كل تجديد جزئي.

ومن بين تخصصات الجمعية العامة:

- الحقوق الوطنية للمواطنين والواجبات المفروضة عليهم.
- تحديد الجناح والمخالفات والعقوبات المقررة لها والعفو.
- تأميم المشاريع ونقل الملكية من العام إلى الخاص.

ومن أهم الضمانات البرلمانية عدم إمكانية الجمع بين عضوية البرلمان والحكومة والوظائف العمومية الأخرى لضمان استقلالية البرلمان في مواجهة الأجهزة الإدارية باستثناء الموظفين لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، نواب منطقة الإلزام واللورين، أساتذة التعليم العالي، وكذلك تنظيم قواعد المسؤولية البرلمانية حماية للبرلماني من التهديدات فلا يجوز اعتقاله أو القبض عليه أو محاكمته بسبب آرائه أو تصويته، وهي حصانة مطلقة طيلة عمله النيابي وهي حماية من الملاحقات التعسفية التي قد تطاله.

العلاقة بين البرلمان والحكومة

ليقع نوع من التعاون بين الحكومة والبرلمان فإنه من اللازم متابعة أو مراقبة كل منهما لأعمال الآخر، والجهاز التشريعي يحصل من الحكومة على الإيضاحات والشروحات الأساسية لطرق تسييره وإدارته للشؤون العامة عن طريق:

التصريحات أو الإعلانات الصادرة عن الحكومة أو عن طريق الأسئلة المطروحة على الحكومة في البرلمان وعن طريق المناقشات التي تتخلل جلساته.

المسؤولية للحكومة أمام البرلمان: وهي منظمة وفق دستور 1958 عن طريق طلب الثقة أو الاقتراح بتوجيه اللوم للحكومة، فطلب الثقة يقوم الوزير الأول بتحريك ذلك أمام الجمعية الوطنية بعد المداولة في مجلس الوزراء عندما يتعلق الأمر بعرض برنامج الحكومة أو تقديم بيان الحكومة عن السياسة العامة للدولة أو الاقتراح على نص، وعدم موافقة الجمعية الوطنية على البرنامج الحكومي أو بيان السياسة العامة معناه أن الوزير الأول مجبر على وضع استقالته بين يدي رئيس الجمهورية، أما توجيه اللوم على الحكومة فهي مسألة غير ممكنة إلا بتوفر أربعة شروط.